



PUTUSAN

Nomor 2723 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUFRI BUDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Sebengkok Waru, RT 027, RW 009, Kelurahan/Desa Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marihot G.T. Sihombing, S.H., S.Th., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Sahata Law Firm, beralamat di Jalan Purnawirawan, Nomor 25, RT 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq. PEMERINTAH KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jalan Pulau Kalimantan, Kp. Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, diwakili oleh Dr. H. Khairul, M.Kes. selaku Walikota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pemerintah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 76, Gedung Gadis II,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023



Lantai 6, Kota Tarakan, diwakili oleh Ir. H. Edy Susanto, M.Si. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wantoro, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021;

**2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI Cq.
KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG
(ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq. KANTOR
PERTANAHAN KOTA TARAKAN**, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung Gadis I, Lantai 3,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa (luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi)) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Tar, tertanggal 18 November 2015, yang telah berkuatan hukum tetap dan pasti yang harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa bukan merupakan bagian dari aset Tergugat (Pemkot Tarakan);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang memasukkan objek sengketa (luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi)) dalam proses kegiatan pelepasan hak dengan ganti rugi antara Tergugat (Pemkot Tarakan) dengan Badarudin Dumun, dan kawan-kawan, pada Tahun 2006 – 2007 dan atau aset Pemkot Tarakan (Tergugat), adalah cacat demi hukum (yuridis) dan/atau batal demi hukum, karena objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Sdr. Sanneng alias Seneng berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Tar, tertanggal 18 November 2015, yang telah berkuatan hukum tetap dan pasti;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang tidak memberikan dokumen kepemilikan objek sengketa kepada Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan mengklaim pemilik atas objek sengketa sehingga menimbulkan hambatan dan atau terhalangnya Penggugat mendapatkan hak hukumnya berupa sertifikat hak atas tanah objek sengketa merupakan melanggar kepatutan dan kesusilaan bermasyarakat dan pula menelantarkan objek sengketa 14 tahun lamanya yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana amanat Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk dihukum atau diwajibkan melepaskan atau membebaskan objek sengketa dari daftar asset Tergugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan selanjutnya membantu proses konversi atas objek sengketa secara suka rela dan cuma-cuma kepada Penggugat tanpa syarat pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan (Turut Tergugat II);
7. Menghukum Para Tergugat secara sendiri-sendiri dan atau tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlah secara keseluruhan materiil maupun kerugian immateriil yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh Para Tergugat yang jumlah secara keseluruhan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) adalah nilai uang pembelian dan biaya reklamasi atau penimbunan atas tanah objek sengketa atau ganti rugi atas objek sengketa apabila tidak menjalankan kewajibannya termasuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan konversi hak atas objek sengketa kepada Penggugat;
 - Kerugian immateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang merugikan hak-hak hukum Penggugat maka layak dibebani ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), nilai tersebut patut dan wajar menginggit tindakan Tergugat telah melanggar kepatutan dan kesusilaan dalam bermasyarakat;
8. Menyatakan menurut hukum pembayaran kerugian Penggugat harus dilaksanakan oleh Tergugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat;
11. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II atau siapa saja yang berhubungan dengan objek sengketa atau perkara ini untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
12. Mengukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *gemis aanhoedanigheid*;
2. Kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 30 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT SMR, tanggal 22 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan 25/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 30 Desember 2021, yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II:

1. Menolak eksepsi dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2022, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Tar, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 22/PDT/2022/PT SMR, tanggal 22 Maret 2022, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Tar,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023



tertanggal 30 Desember 2021, dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I:

– Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;

Eksepsi Turut Termohon Kasasi II semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;

– Menolak eksepsi Turut Termohon Kasasi II semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tentang kompetensi absolut;

– Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pemohon Kasasi semula Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa (luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi)) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Tar, tertanggal 18 November 2015, yang telah berkuatan hukum tetap dan pasti yang harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa bukan merupakan bagian dari aset Termohon Kasasi semula Tergugat (Pemkot Tarakan);
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Termohon Kasasi semula Tergugat yang memasukkan objek sengketa (luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi)) dalam proses kegiatan pelepasan hak dengan ganti rugi antara Termohon Kasasi semula Tergugat (Pemkot Tarakan) dengan Badarudin Dumun, dan kawan-kawan, pada Tahun 2006 – 2007 dan atau aset Pemkot Tarakan (Tergugat), adalah cacat demi hukum (yuridis), karena objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat yang diperoleh dari Sdr. Senneng alias Seneng berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023



34/Pdt.G/2015/PN Tar, tertanggal 18 November 2015, yang telah berkuatan hukum tetap dan pasti;

5. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon Kasasi semula Tergugat yang tidak memberikan dokumen kepemilikan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan mengklaim pemilik atas objek sengketa sehingga menimbulkan hambatan dan atau terhalangnya Penggugat mendapatkan hak hukumnya berupa sertifikat hak atas tanah objek sengketa merupakan melanggar kepatutan dan kesusilaan yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana amanat Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
6. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Tergugat dan Turut Tergugat I dihukum atau diwajibkan melepaskan atau membebaskan objek sengketa dari daftar aset Termohon Kasasi semula Tergugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan selanjutnya membantu proses konversi atas objek sengketa secara suka rela dan cuma-cuma kepada Penggugat tanpa syarat pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan (Turut Tergugat II);
7. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat secara sendiri-sendiri dan atau tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat yang jumlah secara keseluruhan Materiil maupun kerugian immateriil yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh Para Tergugat yang jumlah secara keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) adalah nilai uang pembelian atau ganti rugi atas objek sengketa apabila tidak menjalankan kewajibannya termasuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan konversi hak atas objek sengketa kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023



- Kerugian immateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang merugikan hak-hak hukum Penggugat, maka layak dibebani ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) nilai tersebut patut dan wajar mengingat tindakan Tergugat telah melanggar kepatutan dan kesusilaan dalam bermasyarakat;
- 8. Menyatakan menurut hukum pembayaran kerugian Pemohon Kasasi semula Penggugat harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan;
- 9. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran hak atas objek sengketa oleh Pemohon Kasasi pada kantor Pertanahan Kota Tarakan (Turut Termohon Kasasi II semula Turut Tergugat II);
- 10. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
- 11. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II atau siapa saja yang berhubungan dengan objek sengketa atau perkara ini untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
- 12. Mengukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 10 Mei 2022, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, begitu pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, semuanya hanya menerangkan bahwa mereka melihat Sdr. Sanneng menempati objek sengketa, namun hal tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Sdr. Sanneng sebagai pemilik lokasi tersebut;
- Bahwa sebaliknya Tergugat berhasil mempertahankan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa, dimana dasar penguasaan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan hak milik atas objek sengketa atas nama Sanneng alias Senneng *juncto* Akta Notaris tentang peralihan hak dari Sanneng kepada Jufri yang menjadi bukti kepemilikan Penggugat adalah tidak sah;
- Bahwa pembelian tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dari Sanneng melalui kuasanya yang bernama Iwan, dilakukan terhadap tanah yang masih dalam penguasaan Negara atau jual beli dilakukan terhadap objek sengketa tanah yang masih dikuasai oleh Negara dan berada dalam keadaan yang belum dibebaskan penguasaannya oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Tarakan selaku Tergugat, sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya karena dilakukan dengan tidak mengindahkan hak penguasaan tanah objek sengketa oleh Negara;
- Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JUFRI BUDIMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JUFRI BUDIMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2723 K/Pdt/2023